

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-♠♣♦⊗♡♡♣△-2
제 목 물가변동에 의한 계약변경 조치 개선
관계부서 ♠♣♦⊗♡♡♣△
조치부서 ▽♣♣★◎
내 용

1. 업무개요

▽♣♣★◎는 ♦♦◎◎@♦(이하 “발주자”라 한다)와 “가공송전 순시점검 위탁공사”를 매년 수의계약을 하면서, 연 단위 계약체결이 지연되는 경우 「공사계약 특수조건」에 따라 계약기간 만료 후에도 계약갱신 또는 기간 연장 합의 시까지 해당 공사를 계속하도록 하고 있다.

[표 1] ▽♣♣★◎ '23년도 가공송전선 순시점검 위탁공사 계약 현황

(단위: 천 원, VAT 별도)

계약 금액			계약 일자
공급가액	부가가치세	합계	
88,455,690	8,845,569	97,301,259	2023. 12. 13.

2. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)¹⁾ 제19조, 같은 법 시행령 제64조 및 같은 법 시행규칙 제74조, 「가공송전 순시점검 위탁공사 계약서」공사계약 일반조건 제22조 물가변동으로 인한 계약 금액의 조정 관련 규정에 따르면, 계약을 체결한 날로부터 90일 이상 경과하고 입찰일(수의계약의 경우 계약체결일)을 기준으로 품목조정률²⁾이 100분의 3 이상 증가된 경우 남은 공사에 대해서는 계약상대자로부터 계약금액의 조정을 청구받아 계약금액을 증액하게 되어 있다.

1) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따르면 공기업·준정부기관은 국가계약법을 준용하도록 되어 있음
2) 각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액/계약금액

또한, 대한건설협회는 매년 상반기(1월 1일), 하반기(9월 1일) 두 차례 송전전공 등 7개 직종³⁾을 포함한 시중노임단가를 발표하고 있다.

한편, 2020년도 감사원 통보(한국○○□◆주식회사 등 [별표] 기재 4개 공공기관 / “계약체결 지연으로 물가변동금액 부족 반영”)를 보면 발주사의 사정으로 계약체결이 지연되어 선착공 하는 경우, 착공일 또는 그 이전에 계약이 체결된 것으로 간주하는 규정을 「공사계약 특수조건」에 반영할 필요가 있다고 판단하고 있으며, 우리회사와 ▲▼5사, Ω∠Σ과 계약한 공사의 경우 해당 내용을 적용하여 “물가변동에 의한 계약변경 관련 조치사항 알림”⁴⁾에 따라 계약금액 조정을 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이번 감사기간(2024. 2. 26. ~ 2. 29.) 동안 ♠●◆⊗♡♡♣△의 “2023년도 가공송전선로 순시점검 위탁공사”를 대상으로 시중노임 상승에 따른 계약금액 변동을 검토한 결과, 아래의 [표 2]와 같이 최초 계약금액 대비 100분 3 이상 증가 되었으나,

[표 2] 2023년도 (♠●◆⊗♡♡♣△) 가공송전 위탁공사 계약금액 검토(물가변동을 반영) 결과
(단위: 백만 원, VAT 별도)

구분	㉠노무비	㉡경비	㉢일반관리비	㉣이윤	㉤합계 (㉠+㉡+㉢+㉣)	증감율 (최초 대비)
최초계약분 (’22년 하반기 노임)	61,231	15,719	3,462	8,041	88,453	-
’23년 상반기 노임적용	63,246	16,012	3,566	8,282	91,106	3.00%
’23년 하반기 노임적용	69,982	16,843	3,862	8,968	98,655	11.53%

2023년도 공사의 계약 체결이 지연되어(계약체결일 : 2023. 12. 13.) 계약 체결일로 부터 경과할수 있는 최대 일수가 18일(2023. 12. 14. ~ 12. 31.) 임에 따라, 계약 체결일을 기준으로 90일 경과시 적용할 수 있는 물가변동에 따른 계약금액 조정 요청을 할 수 없는 상황이 발생하였다.

3) 송전전공, 송전환선전공, 보통인부, 특별인부, 전기공사기사, 비파괴시험공, 고급기술자 등 8개 직종이며, 직접노무비 산출 시 기준이 됨

4) ▼♣⊗★-3642(2023. 11. 29.) 「○○□◆ 경상정비공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청 알림」

○○◆▲△♠-102(2023. 1. 6.) 「물가변동에 의한 계약변경 관련 조치사항 알림」

또한 금번 ♠●◆⊗♡♡♣△ 종합감사 실시감사 시 확인된 사항을 바탕으로 아래 [표 3]과 같이 ▽●♣★◎ 산하 6개⁵⁾ 지사 및 각 지점의 하반기 물가변동에 의한 조정 계약금액 예상치를 산출한 결과, 모두 최초 계약금액 대비 100분의 3 이상 증가(3,643백만 원) 됨을 확인하였다.

[표 3] 2023년도 (▽●♣★◎ 산하 지사별) 하반기 물가변동에 의한 조정 계약금액(예상)

(단위: 백만 원, VAT 별도)

▽●지사	㉔계약금액	㉕이행완료 금액	㉖조정대상 금액	㉗조정 후 금액	㉘증감액 (㉘=㉗-㉖)	변경계약 금액 (㉙=㉕+㉗)	증락을 (㉚=㉘/㉖)
◆♣♣♡	16,994	11,329	5,665	6,364	700	17,694	12.4%
♠●◆⊗	15,696	10,464	5,232	5,893	661	16,358	12.6%
△◇☐■	18,985	12,657	6,328	7,096	768	19,752	12.1%
☐■♡♠	13,098	8,732	4,366	4,908	542	13,640	12.4%
☐☐●♠	13,410	8,940	4,470	5,022	552	13,961	12.3%
♣♣◁■	8,994	5,996	2,998	3,368	370	9,364	12.3%
◆◆	1,278	852	426	477	50	1,329	11.8%
합계	88,455	58,970	29,485	33,128	3,643	92,098	12.4%

따라서 계약체결 지연으로 물가변동에 따른 계약금액 조정을 시행할 수 없는 상황이 발생하지 않도록 착공일 또는 그 이전에 계약이 체결된 것으로 간주하는 규정을 「공사계약 특수조건」에 반영함이 필요하다.

관계부서 의견 ▽●♣★◎는 해당 공사계약 계약금액 조정의 필요성을 인정하면서, 발주사와 협의하여 물가 변동에 따른 계약금액 조정이 될 수 있도록 협의 방안을 마련할 것을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항 ▽●♣★◎장은

▽●♣★◎ 산하 6개 지사의 물가변동에 의한 계약금액 조정이 가능하도록 발주자와 협의를 통해 공사계약 특수조건을 개선하는 등 계약금액 조정을 받을 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

5) 직제규정시행세칙 (별표 2-3) 지점 일람표(제2조 관련) ♠●◆⊗(△◆, ●○, ▼☐, ◆♡♣, ☆◆, ♥◁)